



© if

⊕ Rechter veroordeelt fiscus omdat vooraf ingevulde belastingbrief niet klopt: “Je mag toch verwachten dat zoiets juist is”

Een man die enkele jaren te veel belastingen betaalde omdat de fiscus foute gegevens vooraf invulde in zijn aangifte, heeft van de rechter gelijk gekregen. Hij krijgt de belastingen terug. “Te veel Belgen vertrouwen blind dat die gegevens correct zijn”, zegt jurist Thomas De Jonckheere.

Tom Le Bacq

07:48

Het is makkelijk én verleidelijk om meteen te klikken dat u akkoord bent: de fiscus beschikt zelf al over zoveel gegevens, dat grote delen al vooraf kunnen worden ingevuld op uw belastingaangifte. “We vertrouwen daar vaak blind op”, zegt jurist Thomas De Jonckheere, advocaat bij Bloom Law en opleidingshoofd postgraduaat fiscaliteit aan de Erasmus Hogeschool Brussel. “Maar dat is lang niet altijd terecht. En het frustrerende voor belastingbetalers is dat zij – volgens de fiscus – altijd zelf verantwoordelijk blijven, ook al maakt de fiscus zélf een fout in die vooraf ingevulde gegevens.”

Een rechtszaak voor de rechtbank in Gent heeft nu een belastingbetaler in het gelijk gesteld. Een man die al jarenlang te veel belastingen bleek te hebben betaald omdat de gegevens die de fiscus voor hem vooraf had ingevuld fout bleken, heeft zijn slag thuisgehaald. De belasting moet worden terugbetaald.

Kadastraal inkomen

“Het ging om de aangifte van het kadastraal inkomen”, zegt De Jonckheere. “In het vak 1106 in je aangifte moet je het kadastraal inkomen ingeven van een onroerend goed dat je zelf niet bewoont, maar als tweede verblijf gebruikt of verhuurt aan iemand die ze voor bewoning gebruikt. Op het bedrag dat je daarin invult, word je dan belast.”

De fiscus vulde voor 2018, 2019, 2020 en 2021 zelf 1.642 euro in op het formulier dat naar de man werd gestuurd. Op dat bedrag betaalde de man dus belastingen. “Alleen: dat klopt niet. Hij had in 2016 een appartement verkocht, waardoor dat totale kadastraal inkomen dus gezakt was. Daardoor had hij eigenlijk niet op 1.642, maar op 1.177 euro belast moeten worden”, zegt De Jonckheere.

De man zelf merkte dat pas op in 2022 en diende bezwaar in voor de aanslagjaren 2018 tot 2021. Alleen voor dat laatste jaar werd zijn bezwaarschrift ingewilligd, voor de andere jaren was hij te laat, vond de fiscus. Terwijl het elk van die jaren om dezelfde fout ging. Alles samen betaalde de man zo 1.816 euro belastingen te veel.

Blind vertrouwen

Volgens de fiscus had de man dat kunnen weten of toch zeker moeten controleren, omdat hij zelf bij de verkoop van dat appartement aanwezig was. Maar dat doet volgens de rechter niet ter zake. “Er was eerder sprake van (blind) vertrouwen in de gegevens die de administratie aanreikt”, zegt de rechter in zijn vonnis. “Dat de gegevens eenvoudig worden overgenomen, is dan ook het gevolg van een feitelijke vergissing die onbewust werd gemaakt.”

En daar moet de man niet voor opdraaien, vindt de rechter. De fiscus moet het bedrag nu terugstorten en de gerechtskosten betalen. “De fiscus moet de verantwoordelijkheid niet afschuiven”, vindt jurist Thomas De Jonckheere. “In de praktijk blijken in één op de vier gecontroleerde aangiftes met vooraf ingevulde gegevens fouten te staan. Dat is te veel.”

Wat moet je dan doen als belastingplichtige? “Zeker zelf proberen nakijken of er geen fouten in staan”, zegt De Jonckheere. “Vooral in het aantal personen dat ten laste kan worden genomen, attesten voor de kinderopvang en gegevens over leningen en langetermijnsparen kan al eens een cijfer staan dat niet correct is. Kan je dat niet zelf doen, dan kan je hulp vragen. Dat hoeft niet altijd van een boekhouder te zijn: in je gemeente worden vaak ook sessies georganiseerd waar je gratis begeleiding kan krijgen bij het invullen van je belastingbrief.”

Volgens woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën werkt de fiscus elk jaar aan het “nauwkeuriger en vollediger maken van de vooraf ingevulde gegevens”. “Het vooraf invullen van de onroerende inkomsten is de voorbije jaren aanzienlijk verbeterd.”

En wie is de eindverantwoordelijke als het fout loopt? “Het voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA), is – zoals de naam het aangeeft – een voorstel”, zegt Adyns. “Dat geldt ook voor de codes die vooraf ingevuld staan in Tax-on-web. We wijzen er telkens opnieuw op om die gegevens na te kijken.”

LEES OOK

Praktische gids bij de nieuwe meerwaardetaks



Economie

Belastingen

[Fout gezien? Meld het ons hier](#)

